

부 서 주 의

제 목 오피넷 제휴업체 이용료 산정 부적정

관 계 부 서 ☒☒☒☒☒☒센터

조 치 부 서 ☒☒☒☒☒☒센터

내 용

1. 업무 개요

☒☒☒☒☒☒센터는 「석유및석유대체연료사업법」 제38조의2(석유제품 판매가격의 보고·공개 및 표시) 및 「액화석유가스의안전관리및사업법」 제58조(판매가격의 보고 및 공개 등)에 따라 오피넷에 전국 주유소의 가격정보를 공개하고 있다.

한편, ☒☒☒☒☒☒센터는 인터넷 포털 및 내비게이션 제작업체 등과 제휴 계약을 체결하여 주유소 가격정보를 제공하고 「오피넷 제휴 이용료 기준」¹⁾에 따라 이용료를 산정하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「오피넷 제휴 이용료 기준」은 인터넷 포털, 내비게이션 및 어플리케이션 등 제휴매체별로 기업규모를 고려하여 이용료를 산정하도록 하였으며, 이용료 기준의 세부사항은 [표 1]과 같다.

1) ☒☒☒☒☒☒센터-#####(20xx.xx.xx. : 오피넷 콘텐츠 제휴 이용료 개선(안))

[표 1-1] 오피넷 제휴 이용료 기준 : 이용료 기준표

(단위 : x원/월)

제휴매체	기 준	기업규모					
		중소기업 (정보통신업, 3년 평균매출액 기준)					
		④대기업집단 및 중견기업		⑤중기업		⑥소기업	⑦소상공인 및 창업기업
				(a)100억초과 800억이하	(b)50억초과 100억이하	50억이하	50억이하 및 상시 근로자수 5인 미만
①인터넷 포털	시장 점유율	### xx%초과	### xx~xx%	### xx%미만		##	#
②내비 게이션 H/W/S/W	(1)Before Market	기업규모		###	###	##	#
	(2)After market	기업규모		###	##	##	#
③어플리케이션 (앱 ; App)	기업규모	###		###	##	##	#
	다운로드수 (누적)	### xxx회이상		## xxx회이상	## xx~xxx회미만	0	#
④사내용서비스	기업규모	###		###	##	##	#
⑤ B2B	기업규모	###		###	##	##	#
⑥기타 (IPEG 케이블TV, 등)	기업규모	###		###	##	##	#

[표 1-2] 오피넷 제휴 이용료 기준 : 이용료 세부기준

구 분	비 고
스타트업 등 창업기업 소상공인	· 2년간 무료제휴 할 수 있으며 이후 이용료 기준표에 따라 부과
직전연도 당기순손실 발생 영세소기업	· 기업규모 기준을 적용하지 않고 이용료 무료로 할 수 있음
대기업 자회사 계열사들과 합한 규모가 중소기업 기준 초과	· ④대기업집단 및 중견기업 기준 적용
B2B 이용료	· 제휴사가 자동차회사 또는 통신회사 등의 특정 법인을 위하여 내비게이션 등을 제작 및 공급하는 경우 적용
복수 제휴매체	· 제휴매체별로 이용료 적용, 합산 이용료의 최대 xx%이내 할인 가능 (#개 xx%, #개 이상 xx%)
국가기관 등	· 비영리 목적으로 공익 위해 필요할 경우 이용료 부과하지 않을 수 있음
기타	· 이용료 기준에 포함되지 않는 것은 ⑥기타 이용료를 적용

따라서 [가명]센터는 오픈넷의 주유소 판매가격 정보를 이용하고자 하는 업체와 제휴계약을 체결할 때 「오픈넷 제휴 이용료 기준」을 준수하여 이용료를 산정하여야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 [가명]센터는 [가명], [가명] 및 [가명]과 제휴계약을 체결할 때 [표 2]와 같이 어플리케이션의 누적다운로드수 등 적용하였어야 할 기준 검토를 누락하거나 기준과 다르게 이용료를 산정하였다.

[표 2] 업체별 이용료 산정현황

업체명 (계약일)	내 용
[가명] (20xx.xx.xx.)	· 계약 : 제휴매체 #개(내비게이션 s/w, 이용료 월 ###원) · 문제점 : 어플리케이션(아이나비 에어)에서도 콘텐츠 활용 중 ²⁾
[가명] (20xx.xx.xx.)	· 계약 : 어플리케이션(중기업 이용료 적용, 월 ###원) · 문제점 : 누적다운로드수 관련 이용료 검토 누락

관계부서 의견 [가명]센터는 감사결과와 관련하여 별다른 이견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 [가명]센터장은 [가명], [가명] 및 [가명]의 이용료를 「오픈넷 제휴 이용료 기준」에 따라 차기 제휴계약에 수정 반영하시고 관련 업무를 철저히 수행하시기 바랍니다.(부서주의)

2) [가명]과 동일한 내비게이션 제작 업체인 [가명]의 월 이용료는 ###원으로 x 제휴매체(내비게이션 s/w 및 [가명] 어플 #개) 모두 각각 이용료를 부담하고 있음